

1501534-76.2020.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO GARCIA DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

Trata-se de determinação do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 711.817/SP (fls. 564/569), para correção da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501534-76.2020.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501534-76.2020.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO GARCIA DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

Trata-se de determinação do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 711.817/SP (fls. 564/569), para correção da dosimetria da pena do

réu Diego Martins de Oliveira, a fim de aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Assim, reiterando-se o relatório e a fundamentação da sentença de fls. 350/355, passo à nova dosimetria.

- DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por não apresentar maus antecedentes.

Deixo de aplicar a confissão da autoria, circunstância atenuante contida no art. 65, inc. III, "d", do Cód. Penal, por já ter fixado a pena-base no mínimo legal. Com base no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois é o réu primário, de bons antecedentes, nada indica dedicar-se à atividades criminosas, nem integrar organizações criminosas e, repita-se, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, diminuo a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto (STJ, HC 596603/SP).

O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica do acusado Diego (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA, R.G. n.º 53.811.856, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por ter infringido o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nos termos do art. 44 do Cód. Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade e pela prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários-mínimos destinados à entidade beneficente a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Os serviços, da mesma forma, serão especificados em sede de execução da pena.

A pena pecuniária será atualizada a partir da data do fato, uma vez que a correção monetária não apresenta nenhum plus, mas sim tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Ficam mantidos os demais termos da anterior sentença.

Intimem-se as partes.

São José do Rio Preto, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA